Datum:	**Lernfeld 6** Waren beschaffen	KLA VERKÄUFERINNEN UND VERKÄUFER
Name:	**Modul 5 – Prüfungs-Check**	

Prüfungs-Check Modul 5: Anfrage und Angebot

Aufgabe 1 Kommt ein Kaufvertrag zustande? (4 Punkte)

Die Maxikauf GmbH plant vom 22.04. bis 27.04. eine Sonderaktion. Sie werden beauftragt, das Angebot der Kramer GmbH anzunehmen und 500 Sektgläser sowie 500 Mehrzweckgläser zu bestellen. Sie weisen in der Bestellung darauf hin, dass die Lieferung am 19.04. fix erfolgen muss. Kommt durch diese Bestellung ein Kaufvertrag zustande?

- ☐ 1 Nein, erst wenn die Kramer GmbH den Liefertermin bestätigt
- ☐ 2 Ja, da das Angebot die erste Willenserklärung darstellt
- ☐ 3 Ja, weil das Angebot keine Freizeichnungsklausel enthält und inhaltlich unverändert angenommen wurde
- ☐ 4 Ja, weil jede Bestellung verbindlich ist
- ☐ 5 Nein, denn Angebote sind stets rechtlich unverbindlich

nach der IHK-Prüfung Wirtschafts- und Sozialkunde Sommer 2024, Aufgabe 12 (ebenso Sommer 2020, Aufgabe 15, und Sommer 2017, Aufgabe 8)

Aufgabe 2 Bedeutung eines Angebots (4 Punkte)

Die Sport KG schickt der Maxikauf GmbH am 11.03. ein Angebot über 20 Schlitten zu 29,00 € netto, zahlbar innerhalb von 40 Tagen, 2 % Skonto innerhalb von 20 Tagen, Lieferung unter Eigentumsvorbehalt, solange der Vorrat reicht. Welche rechtliche Bedeutung hat das Angebot?

- ☐ 1 Es ist verbindlich, da die Sport KG ein Handelsunternehmen ist.
- ☐ 2 Es ist verbindlich, obwohl Angebote über das Internet immer an die Allgemeinheit gerichtet sind.
- ☐ 3 Es ist unverbindlich, da die Lieferung unter Eigentumsvorbehalt erfolgt.
- ☐ 4 Es ist unverbindlich, da es eine Freizeichnungsklausel enthält.
- ☐ 5 Es ist unverbindlich, da es sich um ein Angebot an die Allgemeinheit handelt.

nach der IHK-Prüfung Wirtschafts- und Sozialkunde Sommer 2026, Aufgabe 8

Aufgabe 3 Wann braucht es eine Auftragsbestätigung? (4 Punkte)

Auf Ihre Anfrage hin sendet die Gastro-Technik KG ein Angebot. In welchem Fall kommt erst durch eine Auftragsbestätigung der Gastro-Technik KG ein Kaufvertrag zustande?

- ☐ 1 Wenn die Maxikauf GmbH auf das Angebot fristgerecht bestellt.
- ☐ 2 Wenn die Maxikauf GmbH auf ein 14 Tage gültiges Angebot nach 10 Tagen bestellt.
- ☐ 3 Wenn die Maxikauf GmbH auf ein freibleibendes Angebot bestellt.
- ☐ 4 Wenn die Maxikauf GmbH auf ein befristetes Angebot termingerecht per Fax bestellt.
- ☐ 5 Wenn die Maxikauf GmbH auf ein schriftliches Angebot fristgerecht per E-Mail bestellt.

nach der IHK-Prüfung Wirtschafts- und Sozialkunde Sommer 2023, Aufgabe 10 (ähnlich Winter 2018/19, Aufgabe 9)

Aufgabe 4 Anfechtung (4 Punkte)

In welchem Fall ist die Gastro-Technik KG berechtigt, einen abgeschlossenen Kaufvertrag anzufechten?

- ☐ 1 Wenn sie in Lieferschwierigkeiten gerät
- ☐ 2 Wenn sie nachträglich feststellt, dass im Angebot anstatt 300,00 € versehentlich nur 30,00 € als Stückpreis angegeben wurden
- ☐ 3 Wenn sie erfährt, dass die Maxikauf GmbH Zahlungsfristen selten einhält
- ☐ 4 Wenn der Kaufvertrag nicht schriftlich abgeschlossen wurde
- ☐ 5 Wenn sie feststellt, dass die Preise nach Vertragsabschluss gestiegen sind

nach der IHK-Prüfung Wirtschafts- und Sozialkunde Sommer 2023, Aufgabe 11

Aufgabe 5 Fall in eigenen Worten (3 Punkte)

Ein Lieferer schickt am 2. November per Brief ein Angebot ohne Einschränkungen. Sie bestellen am 28. November zu den Bedingungen des Angebots. Entscheiden und begründen Sie, ob ein Kaufvertrag zustande gekommen ist!

eigene Aufgabe nach dem Muster der WiSo-Prüfungen (Bindungsfristen)